

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2351/2535

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

นายสุมิตร บุญสันต์ กับพวก

จำเลย

นายประยงค์ บุญสันต์หรืออังสนันท์ ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นายไพบุลย์ ม่วงคราม ที่ 3 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา มีโอกาสที่จะชนะคดีโปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 119)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ร่วมกันชำระเงิน 3,883,973.93 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงิน 2,900,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยทั้งสามไม่ชำระ ให้ยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 17866,24808,1434,18651,18653,18860 และ 18861 ตั้งอยู่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น หากบังคับจำนองได้เงิน ไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินของจำเลยทั้งสามออกขายทอดตลาด นำเงินมาชำระหนี้โจทก์จนครบถ้วน

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 113,114)

ชั้นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ แต่จำเลยที่ 2 ที่ 3 ไม่มาวางหลักประกันภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด (อันดับ 94 แผ่นที่ 11 และแผ่นที่ 17)

คำสั่ง

ถ้าศาลชั้นต้นเห็นว่าหลักทรัพย์ที่จำนองเป็นหลักประกันเพียงพอกับจำนวนหนี้ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 พร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงินตามคำพิพากษาดังกล่าวนับแต่ วันถัดจากวันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี ก็อนุญาตให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ทุเลาการบังคับระหว่างฎีกา หากเห็นว่าไม่เพียงพอก็ให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันหรือ คนใดคนหนึ่งหาหลักประกันมาเพิ่มให้เพียงพอภายในเวลาที่ ศาลชั้นต้นเห็นสมควร มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

---

ถ้าศาลชั้นต้นเห็นว่าหลักทรัพย์ที่จำนองเป็นหลักประกันเพียงพอกับจำนวนหนี้ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 พร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงินตามคำพิพากษาดังกล่าวนับแต่ วันถัดจากวันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี ก็อนุญาตให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ทุเลาการบังคับระหว่างฎีกา หากเห็นว่าไม่เพียงพอก็ให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันหรือ คนใดคนหนึ่งหาหลักประกันมาเพิ่มให้เพียงพอภายในเวลาที่ ศาลชั้นต้นเห็นสมควร มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สังเวียน รัตนมุง-ประมาณ ชนชื้อ-จองทรัพย์ เทียงธรรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ